

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（一）

第二十七講 解釋要旨

財產權

授課教師：湯德宗教授

國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

「財產權」相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第一屆（37.07～47.08：釋字 1～79）			
37 (43.07.23)	執行機關執行特種刑事案件沒收之財產，如不知情之第三人就其合法成立之債權有所主張時，應依強制執行法有關各條規定辦理。	§15	[財產權_保護範圍]
第二屆（47.09～56.08：釋字 80～122）			
106 (54.02.12)	國家總動員法第十六條、第十八條對於債權行使及債務履行，所加限制之範圍，應以達成該法所定任務之必要者為其限度。	§15	[財產權_保護範圍]
107 (54.06.16)	已登記不動產所有人之回復請求權，無民法第一百五十五條消滅時效規定之適用。		[財產權_保護範圍]
110 (54.12.29)	需用土地人及土地所有人對於被征收土地之應補償費額，均未表示異議者，主管地政機關不得援用土地法第二百四十七條逕自廢棄原公告之估定地價，而提交標準地價評議委員會評定之。	§15	[土地徵收_補償費額]
	需用土地人不於公告完畢後十五日內將應補償地價及其他補償費額繳交主管地政機關發給完竣者，其征收土地核准案固應	[釋 425] [釋 516] [釋 652]	[迅速補償]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
110 (續)	從此失其效力。但於上開期間內，因對補償之估定有異議，而由該管市縣地政機關依法提交標準地價評議委員會評定，或經土地所有人同意延期繳交有案者，不在此限。		
	征收土地補償費額經標準地價評議委員會評定後，應由主管地政機關即行通知需用土地人，並限期繳交轉發土地所有人，其限期不得超過土地法 §233 所規定十五日之期限。		[迅速補償_異議評定]
第四屆（65.10～74.09：釋字 147～199）			
164 (69.07.18)	已登記不動產所有人之除去妨害請求權，不在本院釋字第一〇七號解釋範圍之內，但依其性質，亦無民法第一百二十五條消滅時效規定之適用。	[釋 107]	[財產權_保護範圍]
第五屆（74.10～83.09：釋字 200～3661l3cj4 保護範圍）			
200 (74.11.01)	〈解釋理由書〉[2] 內政部依法定職權訂定寺廟登記規則，其第十一條規定：「寺廟於通告後逾期延不登記及新成立寺廟不聲請登記者，應強制執行登記，如無特殊理由，並得撤換其住持或管理人」，就募建之寺廟言，與監督寺廟條例第十一條之立法意旨相符，乃為保護寺廟財產，增進公共利益所必要，與憲法保障人民財產權之本旨，並無牴觸。	§15	[財產權_保護範圍]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
213 (76.03.20)	專利法第一百零一條、第一百十條準用同法第二十六條第一項之規定，不能認係侵害人民之訴訟權及財產權，與憲法尚無牴觸。	§§15, 16	[財產權_保護範圍]
215 (76.04.29)	市區道路條例係為改善市區道路交通，增進公共利益而制定。市區道路所需土地，如為私人所有，依該條例第十條，得依法徵收。	§15	[土地徵收]
	同條例第十一條第一項規定：「市區道路用地範圍內原有障礙建築物之拆除、遷讓、補償事項，應於擬訂各該道路修築計畫時，一併規劃列入。」同條第二項、第三項又規定：「修築計畫確定公告後，通知所有權人限期拆除或遷讓，必要時並得代為執行。」「前項限期，不得少於三個月。」依上開規定，對於妨礙建築道路之建築物，首先規定應將有關拆除遷讓及因此而須負擔之補償事項，一併規劃列入修築計畫，俟包括補償事項在內之修築計畫確定公告後，再通知所有權人，限期拆除或遷讓，必要時並得代為執行，旨在使道路修築計畫得以迅速完成，而特別明定其處理程序，乃為土地法第二百十五條之特別規定。惟仍明定應給予補償，此項補償，應依有關法令辦理，求其合理相當，且對拆除遷讓之通知及補償行為，		[土地徵收_障礙建物之拆除]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
215 (續)	依法均許利害關係人提起訴願及行政訴訟，以求救濟，足以兼顧人民權利之保障，與憲法第十五條及第一百四十三條並無牴觸。		
216 (76.06.19)	前司法行政部提示執行法院，於拍賣關稅記帳之進口貨物時，應將該貨物未繳關稅情形，於拍賣公告內載明，並敘明應由買受人繳清關稅，始予點交，此項函示，核與上開法條意旨相符，不屬同（關稅）法第五十五條第三項規定之範圍，既未侵害動產抵押權人之權益，亦為確保關稅之稽徵所必要，與憲法保障人民財產權之本旨，並無牴觸。	§15	[財產權_保護範圍]
236 (78.03.17)	土地法第二百十九條規定所謂「不依核准計劃使用」或「不實行使用」，應依徵收目的所為土地使用之規劃，就所徵收之全部土地整體觀察之，始能符合公用徵收之立法本旨。	§15	[土地徵收_使用認定]
	〈解釋理由書〉 基於憲法第二十三條、第一百零八條第一項第十四款及第一百四十三條第一項前段規定之意旨，國家為公用之需要，得依法徵收人民之土地。	§§23, 108-I-(14), 143-I	[公用徵收] Q 所謂「公用之需要」包含「經濟發展」之需要？
	土地徵收後，需用土地人，即應在一定期限內，依照核准計劃實行使用，以防止徵收權之濫用，而保障人民私有土地權益。故有土地法第二百十九條之規定。	§15	[土地徵收 & 照價買回]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
255 (79.04.04)	非計畫道路，無繼續供公眾通行要時，主管機關本於職權或依申請廢止之，乃符合都市計畫法立法意旨之行政行為。內政部關於廢止非都市計畫巷道函令及台北市非都市計畫巷道廢止或改道申請須知，與憲法保障人民權利之本旨尚無牴觸。		[財產權_保護範圍]
274 (80.02.22)	考試院修正發布之公務人員保險法施行細則第六十八條規定：「被保險人請准保留保險年資者，其時效以五年為限，逾期再行參加保險者，以新加入保險論」，與當時有效之公務人員保險法第二十一條第二項「合於前項退費規定，不為申請退費而申請保留保險年資者，續保時，其原有年資全部有效」之規定不符，增加法律所無之期間限制，有違憲法保障人民權利之意旨，應不予適用。 ① 84/06/09 公務人員保險法施行細則全文修正，刪除前揭規定。	§§15, 23	[財產權_侵害] [法律保留_法律優位] Q 系爭細則增加法律所無之「期間」限制，何以違反法律保留原則？
280 (80.06.14)	領取一次退休金之公教人員，再任依契約僱用而由公庫支給報酬之編制外員工，其退休金及保險養老給付之優惠存款每月所生利息，如不能維持退休人員之	§15	[財產權_侵害] Q 停止優存不得危害退休人員之「生存權」？

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
280 (續)	基本生活，其優惠存款自不應一律停止。		
285 (80.09.27)	學校教職員退休條例所稱月薪額，性質上本不包括「公教人員之眷屬喪葬補助費」，行政院令函未將此項補助費列入退休金之範圍，與該條例之立法意旨無違。又中央公教人員生活津貼支給要點，係行政院依職權所為之裁量措施，原不適用於非現職人員，退休人員自不得據以請領眷屬喪葬補助費，上述行政院函及要點與憲法均無牴觸。	§15 [釋 575]	[財產權_保護範圍] Q 本件與釋字 280 之差別？ Q 退休金請領範圍屬於釋字 575 所謂「制度性保障」，從而國家應有較大裁量空間？
291 (81.02.28)	取得時效制度，係為公益而設，依此制度取得之財產權應為憲法所保障。內政部函頒時效取得地上權登記審查要點第五點第一項規定：「以建物為目的使用土地者，應依土地登記規則第七十條提出該建物係合法建物之證明文件」使長期占有他人私有土地，本得依法因時效取得地上權之人，因無從提出該項合法建物之證明文件，致無法完成其地上權之登記，與憲法保障人民財產權之意旨不符。	§15 [釋 350]	[財產權_取得時效]
292 (81.02.28)	破產法第九十九條規定：「破產債權，非依破產程序不得行使」，為憲法第二十三條規定之所許。司法院修正之辦理強制執行事件應行注意事項第九則規	§15	[財產權_保護範圍]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
292 (續)	定，乃提示首開法律及同法第一百零八條規定之意旨，並未就人民權利之行使增設限制，與憲法尚無抵觸。 〈解釋理由書〉 債權人對於應屬破產財團之財產開始或續行民事強制執行程序，有礙他債權人公平受償，自應予以限制。此項限制係防止妨礙他人行使權利所必要，為憲法規定所許。		
304 (81.08.14)	不動產所有人抵押權因設定地上權或其他權利而受影響者，本院院字第 1446 號解釋認為對於抵押權人不生效力，抵押權人聲請拍賣抵押物時，執行法院自可依法逕予執行，與憲法均無抵觸。	§15	[財產權_侵害]
320 (82.06.18)	戰士授田憑據處理條例施行細則第三條第三款規定：「作戰受傷致成殘廢之戰士，指於四十年十月十八日反共抗俄戰士授田條例公布日後，作戰受傷，經核定為三等殘以上，並辦理傷殘撫卹有案者」，與戰士授田憑據處理條例第五條、第十一條第二項規定之意旨，並不限於以該日以後發生之狀況為準不符，有違憲法保障人民權利之意旨，應不予適用。	§15	[財產權_保護範圍] [法律保留_法律優位]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
320 (續)	① 91/02/27 戰士授田憑據處理條例施行細則修正，刪除前揭規定。		
322 (82.06.18)	中華民國三十五年四月二十九日修正公布之土地法第二百十七條規定：「徵收土地之殘餘部分面積過小，或形勢不整，致不能為相當之使用時，所有權人得要求一併徵收」，對於要求一併徵收之期間未予明定，內政部為貫徹同法第二百十九條關於徵收完畢後限一年內使用之意旨，六十八年十月九日台內地字第三〇二七四號函謂：「要求一併徵收，宜自協議時起，迄於徵收完畢一年內為之，逾期應不受理」，係為執行上開土地法第二百十七條所必要，與憲法並無牴觸。	§15	[一併徵收之期限] Q 系爭命令增訂「期限」何以並未牴觸法律優位原則？ Ω 並非增加法律所無之「限制」，而係強化財產權之「保障」？ Cf. 釋 236
335 (83.01.28)	民法 §330 規定：「債權人關於提存物之權利，自提存後十年間不行使而消滅，其提存物屬於國庫」提存法施行細則 §7 前段規定：「關於民法第三百三十條所規定之期間，自提存之翌日起算」，旨在使提存物之權利狀態早日確定，以維持社會秩序之安定，與憲法並無牴觸。惟提存物歸屬國庫，影響債權人之財產權，故提存之事實應由提存人依法通知債權人或由提存所將提存通知書送達或公告，其未踐行上述程序者，應於前述期間屆滿		[財產權_保護範圍] [提存物歸屬國庫前，應踐行之正當程序]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
335 (續)	前相當期間內，補行送達或公告。上開施行細則應通盤檢討修正，以保障人民之財產權。 ① 97/02/12 提存法施行細則修正，於第十八條增訂通知債權人之程序。	§15	
336 (83.02.04)	都市計畫法第五十條，對於公共設施保留地未設取得期限之規定，乃在維護都市計畫之整體性，為增進公共利益所必要，與憲法並無牴觸。至為兼顧土地所有權人之權益，主管機關應如何檢討修正有關法律，係立法問題。為增進公共利益所必要，與憲法並無牴觸。 〈解釋理由書〉 公共設施保留地經通盤檢討，如認無變更之必要，主管機關本應儘速取得之，以免長期處保留狀態。若不為取得（不限於徵收一途），則土地所有權人既無法及時獲得對價，另謀其他發展，又限於都市計畫之整體性而不能撤銷使用之管制，致減損土地之利用價值。其所加於土地所有權人之不利益將隨時間之延長而遞增。雖同法第四十九條至第五十條之一等條文設有加成補償、許為臨時建築使用及免稅等補救規定，然非分就保留時間之久暫等情況，對權利受有個別損	§§15, 23 [釋 400] [釋 440]	[財產權_侵害] [公共設施保留地之取得期限] Q 系爭規定未依「特別犧牲」之程度，給予不同之補償，何以尚不違憲（而僅予警告）？ Q 系爭規定係過度侵害（限制）財產權？或違反財產權之「平等保護」？

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
336 (續)	害，而形成特別犧牲(Sonderopfer)者，予以不同程度之補償。為兼顧土地所有權人之權益，如何檢討修正有關法律，係立法問題，合併指明。		
344 (83.05.06)	臺北市辦理徵收土地農林作物及魚類補償遷移費查估基準，係臺北市府基於主管機關之職權，為執行土地法第二百四十一條之規定而訂定，其中有關限制每公畝種植花木數量，對超出部分不予補償之規定，與憲法並無牴觸。		[徵收補償] Q 訂定補償基準乃「增加法律所無之限制」？
350 (83.06.03)	內政部於中華民國七十七年八月十七日函頒之時效取得地上權登記審查要點第八點第一項、第二項規定，占有人申請登記時，應填明土地所有權人或管理人之姓名及住址等項，係因地上權為存在於所有權上之限制物權，該規定之本身乃保護土地所有權人之權益所必要，與憲法並無牴觸。惟如未予填明，依土地登記規則§§ 48-(2), 49-I-(4)規定，應命補正，不補正者駁回其登記之申請。是前開要點乃為該規則之補充規定，二者結合適用，足使能確實證明在客觀上有不能查明所有權人或管理人之姓名、住址而為補正之情形者，因而無法完成其地上權之登記，即與憲法保障人民財產權之意旨有違，在此範圍內，應不予援用。	§15 [釋 291]	[財產權_保護範圍] Q 本件何以如此解釋？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
358 (83.07.15)	內政部關於太平梯、車道及亭子腳為建築物之一部分，不得分割登記之函釋，與憲法第十五條及第二十三條尚無牴觸。	§§15, 23	[財產權_保護範圍]
370 (84.01.06)	依商標法 §§52-I, 37-I-(12)規定，商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，係為維持市場商品交易秩序，保障商標專用權人之權益及避免消費大眾對於不同廠商之商品發生誤認致受損害而設。關於其申請評定期間，參諸同法 §§ 52-III, 25-II-(1)規定之意旨，可知其須受註冊滿十年即不得申請之限制，已兼顧公益與私益之保障，與憲法第十五條保障人民財產權之規定並無牴觸。	§15	[財產權_保護範圍]
374 (84.03.17)	最高法院民庭決議（曾到場指界，參與地籍圖重測之相鄰地所有權人，嗣又主張其原先指界有誤，訴請另定界址者，應認其起訴顯無理由），有違憲法保障人民財產權之規定。	§§15, 16	[財產權_保護範圍]
	〈解釋理由書〉 地籍圖重測，係地政機關基於職權提供土地測量技術上之服務，初無增減人民私權之效力。		

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
383 (84.07.07)	經濟部函令（嗣後人民申請採礦者，一律暫行保留）係中央主管機關依礦業法 §34，對下級主管機關就台灣地區煤礦之探採所為之準則性釋示，與憲法尚無牴觸。	§15	[財產權_保護範圍] Q 暫停採礦申請何以尚不違憲？ Ω 憲 §143-II
386 (84.09.29)	中央政府建設公債發行條例 §8 前段規定（本公債債票遺失、被盜或滅失者，不得掛失止付），與憲法第十五條、第十六條保障人民權利之意旨不符。 ① 83/04/20 中央政府建設公債發行條例更名為中央政府建設公債及借款條例，並於 91/05/29 修正前揭規定，分按遺失、被盜或滅失者為「記名」或「無記名」債票，提供不同救濟。 〈解釋理由書〉 法律為保護無記名證券持有人，於證券遺失、被盜或滅失時，不使其受不當之損失，民法 §§ 720-I 但書, 725, 727 本設有各種保護之規定及救濟之程序，以維持公平，不致影響善意第三人之權益，亦未增加發行人之負擔，此為對無記名證券久已建立之制度性保障。	§§15, 16	[財產權_國家保護義務（制度性保障）] [無記名證券掛失止付之制度性保障]
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
400 (85.04.12)	憲法第十五條關於人民財產權應予保障之規定，旨在確保個人	§15	[財產權_保障內涵]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
400 (續)	依財產之存續狀態行使其自由使用、收益及處分之權能，並免於遭受公權力或第三人之侵害，俾能實現個人自由、發展人格及維護尊嚴。		
	國家機關因公用或其他公益目的之必要，得依法徵收人民財產，但應給予相當補償，方符憲法保障財產權之意旨。	[釋 425]	[徵收之要件]
	既成道路符合一定要件而成立公用地役關係者，其所有權人對土地既已無從自由使用收益，形成因公益而特別犧牲其財產上之利益，國家自應依法律之規定辦理徵收給予補償。		[既成道路之徵收義務] 既成道路之成立要件：理由書[3]
	各級政府如因經費困難，不能對上述道路全面徵收補償，有關機關亦應訂定期限籌措財源逐年辦理或以他法補償。		[徵收補償]
	若在某一道路範圍內之私有土地均辦理徵收，僅因既成道路有公用地役關係而以命令規定繼續使用，毋庸同時徵收補償，顯與平等原則相違。		[平等原則&徵收]
406 (85.06.21)	都市計畫法第十七條第二項但書規定：「主要計畫公布已逾二年以上，而能確定建築線或主要公共設施已照主要計畫興建完成者，得依有關建築法令之規定，由主管建築機關指定建築線，核發建築執照」，旨在對於主要計畫公布已逾二年以上，因細部計畫未公布，致受不得建築	§15	[財產權_保障] [法律保留_法律優位] Q 本件與釋字 336 之見解一致？

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
406 (續)	使用及變更地形（同條第二項前段）限制之都市計畫土地，在可指定建築線之情形下，得依有關建築法令之規定，申請指定建築線，核發建築執照，解除其限建，以保障人民自由使用財產之憲法上權利。內政部中華民國七十三年二月二十日七十三台內營字第二一三三九二號函釋略謂：即使主要計畫發布實施已逾滿二年，如其（主要）計畫書內有「應擬定細部計畫後，始得申請建築使用，並應儘可能以市地重劃方式辦理」之規定者，人民申請建築執照，自可據以不准等語，顯係逾越首開規定，另作法律所無之限制。與憲法保障人民財產權之意旨不符，應不適用。		
408 (85.07.05)	民法 §832 規定設定地上權之土地，以適於建築房屋或設置其他工作物或種植竹林者為限。其因時效取得地上權而請求登記者亦同。土地法 §82 前段規定，凡編為某種使用地之土地，不得供其他用途之使用。占有土地屬農業發展條例 §3-(11) 稱之耕地者，性質上既不適於設定地上權，內政部於中華民國七十七年八月十七日以台內地字第六二一四六四號函訂頒時效取得地上權登記審查要點第三點第二款規定占有人占有上開耕地者，不得申請時效取得地上權登		[財產權_保護範圍]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
408 (續)	記，與憲法保障人民財產權之意旨，尚無牴觸。		
409 (85.07.05)	土地法第二百零八條第九款及都市計畫法第四十八條，仍應受土地法相關規定及土地法施行法第四十九條比例原則之限制。故與憲法保障人民財產權之意旨尚無牴觸。 法律就徵收之各項要件，自應詳加規定，土地法第二百零八條各款用語有欠具體明確，徵收程序之相關規定亦不盡周全，應檢討修正。 ① 89/02/02 制訂公布土地徵收條例，明定徵收要件（§§3-1,3-2）及程序（§§10~29）。	§§15, 23	[徵收_比例原則] [徵收限制] [徵收要件_法律明確性原則] [徵收程序_程序正當]
414 (85.11.08)	〈解釋理由書〉 藥物廣告係為獲得財產而從事之經濟活動，並具商業上意見表達之性質。	§§11, 15 [釋 206]	[財產權_保護範圍]
425 (86.04.11)	土地徵收係國家因公共事業之需要，對人民受憲法保障之財產權，經由法定程序予以剝奪之謂。規定此項徵收及其程序之法律必須符合必要性原則，並應於相當期間內給予合理之補償。被徵收土地之所有權人於補償費發給或經合法提存前雖仍保有該土地之所有權，惟土地徵收對被徵收土地之所有權人而言，係	[釋 110] [釋 400] [釋 516] [釋 652]	[土地徵收_迅速補償]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
425 (續)	為公共利益所受特別犧牲，是補償費之發給不宜遷延過久。本此意旨，土地法第二百三十三條明定補償費應於「公告期滿後十五日內」發給。此法定期間除對徵收補償有異議，已依法於公告期間內向該管地政機關提出，並經該機關提交評定或評議或經土地所有權人同意延期繳交者外，應嚴格遵守。內政部中華民國七十八年一月五日台內字第六六一九九一號令發布之「土地徵收法令補充規定」……其中第十六條規定：「政府徵收土地，於請求法律解釋期間，致未於公告期滿十五日內發放補償地價，應無徵收無效之疑義」，與土地法第二百三十三條之規定未盡相符，於憲法保障人民財產權之意旨亦屬有違，其與本解釋意旨不符部分，應不予適用。		
437 (86.10.17)	最高法院判例自無民法 §1146 繼承回復請求權之適用。在此範圍內，該判例並未增加法律所無之限制，與憲法尚無牴觸。	§15	[財產權_保護範圍]
440 (86.11.14)	國家機關依法行使公權力致人民之財產遭受損失，若逾其社會責任所應忍受之範圍，形成個人之特別犧牲者，國家應予合理補償。主管機關對於既成道路或都市計畫道路用地，在依法徵收或價購以前埋設地下設施物妨礙土地權利人對其權利之行使，致	§15 [釋 336] [釋 400]	[財產權_限制] Q 補償不以「徵收」為要件？ Ω 「管制性徵收」(regulatory taking)？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
440 (續)	生損失，形成其個人特別之犧牲，自應享有受相當補償之權利。		
	〈解釋理由書〉 對既成道路或都市計畫用地，主管機關在依據法律辦理徵購前，固得依法加以使用，惟應依比例原則擇其損失最少之處所及方法為之。		[徵收_比例原則]
444 (87.01.09)	台灣省非都市土地容許使用執行要點第 25 點規定（水源保護區內禁止新設畜牧場），係為執行自來水法及水污染防治法所為之例示規定，亦為實現前揭之立法目的所必要，並未對人民權利增加法律所無之限制，與憲法 §15 保障人民財產權之意旨及 §23 法律保留原則尚無牴觸。	§§15, 23 [釋 577]	[財產權_限制] Q 須給予補償？ Ω 端視其限制是否「尚屬輕微，未逾越社會義務所應忍受之範圍」而定。
451 (87.03.27)	土地之共有人按其應有部分，本於其所有權之作用，對於共有物之全部雖有使用收益之權，惟共有人對共有物之特定部分使用收益，仍須徵得他共有人全體之同意。共有物亦得因共有人全體之同意而設定負擔，自得為共有人之一人或數人設定地上權。於共同共有之土地上為共同共有人之一人或數人設定地上權者亦同。	§15 [釋 291]	[財產權_保護範圍]
	是共有人或共同共有人之一人或數人以在他人之土地上行使地上權之意思而占有共有或公		

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
451 (續)	同共有之土地者，自得依民法§772 準用同法 §§769, 770 取得時效之規定，請求登記為地上權人。內政部中華民國七十七年八月十七日台內地字第六二一四六四號函發布時效取得地上權登記審查要點第三點第五款規定，共有人不得就共有土地申請時效取得地上權登記，與上開意旨不符，有違憲法保障人民財產權之本旨，應不予適用。		
455 (87.06.05)	國家對於公務員有給予俸給、退休金等維持其生活之義務。軍人為公務員之一種，自有依法領取退伍金、退休俸之權利，或得依法以其軍中服役年資與任公務員之年資合併計算為其退休年資；其中對於軍中服役年資之採計並不因志願役或義務役及任公務員之前、後服役而有所區別。軍人及其家屬優待條例§32-I 規定，「後備軍人轉任公職時，其原在軍中服役之年資，應予合併計算。」即係本於上開意旨依憲法上之平等原則而設。行政院人事行政局六十三年五月十一日（六三）局肆字第○九六四六號函釋，關於「留職停薪之入伍人員，於退伍復職後，依規定須補辦考績，並承認其年資」，致服義務役軍人僅得於任公務員後服役者始得併計公務員退休年資，與上開意旨不符。	§§7, 20	[財產權_保護範圍_服役年資] [財產權_平等保護]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
455 (續)	此項年資之採計對擔任公務員者之權利有重大影響，應予維護，爰依司法院大法官審理案件法第十七條第二項，諭知有關機關於本解釋公布之日起一年內，基於本解釋意旨，逕以法律規定或由行政院會同考試院，依上開條例第三十二條第二項之授權妥為訂定。	§§7, 20	Q 服役年資之採計，對於擔任公務員者之何項權利有重大影響？
464 (87.09.11)	陸海空軍軍官服役條例第二十七條附表，關於退休俸支領之規定，旨在避免受領退休俸（包含其他補助）之退役軍官，於就任由公庫支薪之公職時，重複領取待遇，致違一人不得兩俸之原則，加重國家財政之負擔。該附表所稱之擔任「公務員」，係指擔任「有給之公職」之意，不問其職稱之如何，亦不問其待遇之多寡，均屬之。		[財產權_保護範圍] Q 本件與釋字 280 及 285 號解釋，有何不同？
488 (88.07.30)	基於保障人民權利之考量，法律規定之實體內容固不得違背憲法，其為實施實體內容之程序及提供適時之司法救濟途徑，亦應有合理規定，方符憲法維護人民權利之意旨；法律授權行政機關訂定之命令，為適當執行法律之規定，尤須對採取影響人民權利之行政措施時，其應遵行之程序作必要之規範。	§§15, 23	[財產權_正當程序(程序正當)]
	銀行法、信用合作社法及金融機構監管接管辦法所定之各種措施，對銀行、信用合作社之股東		

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
488 (續)	(社員)、經營者及其他利害關係人，既皆有重大影響，該等法規僅就主管機關作成行政處分加以規定，未能對作成處分前，如何情形須聽取股東、社員、經營者或利害關係人陳述之意見或徵詢地方自治團體相關機關（涉及各該地方自治團體經營之金融機構）之意見設置明文。 上開辦法允許主管機關逕行指派機關（機構）或人員為監管人或接管人，並使接管人取得經營權及財產管理處分權，復由接管人及主管機關決定概括讓與全部或部分業務及資產負債，或與他金融機構合併，無須斟酌受接管之金融機構股東或社員大會決議之可行性，亦不考慮該金融機構能否適時提供相當資金、擔保或其他解決其資產不足清償債務之有效方法，皆與憲法保障人民財產權之意旨未盡相符。 ① 信用合作社法迄（104/05）未修正。 89/11/01 修正銀行法，增定相關規定。 90/10/02 「金融機構監管接管辦法」修正（100/01/12 廢止）。 99/12/23 訂定發布「金融機構監管辦法」。		Q 如何「未盡相符」？
492 (88.10.29)	人民之財產權應予保障，為憲法§15 所明定。商標專用權屬於人民財產權之一種，亦在憲法保障	§15	[財產權_保護範圍_商標權]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
492 (續)	之列。惟商標專用權人結束營業，且並無於結束營業前或其後就同一商標專用權授權他人使用或移轉他人繼續營業之可能時，因其已喪失存在之目的，自無再予保障之必要。中華民國七十二年一月二十六日修正公布之商標法§33-(1) 規定，商標專用權人於商標專用期間內廢止營業者，其商標專用權當然消滅，即係本此意旨所為對人民財產權之限制；商標專用權人倘僅係暫時停止營業；或權利人本人雖結束營業，而仍有移轉他人繼續營業之可能時，其商標既有繼續使用之價值，即難謂與廢止營業相同，而使其商標專用權當然消滅。...經濟部七十四年八月二十日經（七四）商字第三六一一一〇號關於「依公司法為解散登記或撤銷登記者」即係「廢止營業」之函釋部分，其對於人民財產權之限制，顯已逾越上述商標法第三十三條第一款所定之限度，與憲法保障人民財產權之意旨有違，應不予援用。		[財產權_限制]
514 (89.10.13)	人民營業自由為憲法上工作權及財產權所保障。有關營業許可之條件，營業應遵守之義務及違反義務應受之制裁，依憲法 §23 規定，均應以法律定之，其內容更須符合該條規定之要件。	§§15, 23 [釋 570] [釋 716] [釋 738]	[營業自由_工作權及財產權所衍生]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
514 (續)	① 遊藝場業輔導管理規則業於 86/07/09 更名為「電子遊藝場業輔導規則」，並於 89/02/03 修正更名為「電子遊戲場業管理條例」，§17 禁止未滿十八歲者進入限制級電子遊戲場，違反者依同法 §29 得處負責人二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。 〈解釋理由書〉 教育部台(81)參字第 12500 號令(81/03/11) 修正發布之遊藝場業輔導管理規則 §17-III 關於違反同法 §13-(12)電動玩具業不得容許未滿 18 歲之兒童及少年進入其營業場所之規定者，撤銷其許可之規定，涉及人民工作權及財產權之限制，自應符合首開憲法意旨。相關之事項已制定法律加以規範者，主管機關尤不得沿用其未獲法律授權所發布之命令。前述管理規則之上開規定，有違憲法 §23 之法律保留原則，應不予援用。		
515 (89.10.26)	中華民國七十九年十二月二十九日公布之促進產業升級條例 §38 關於興辦工業人租購工業區土地或標準廠房，未依該條例 §35 於核准設廠之日起一年內，按照核定計畫開始使用，或未於 §36 所定延展期間內開始使用，或不依核定計畫使用者，得由工業主管機關照土地或廠房原購買價格強制收買之規定，係為貫徹工業區之土地廠房應爭取時	§§15, 23 [釋 236]	[財產權_限期使用_照價買回]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
515 (續)	效作符合產業升級及發展經濟目的而使用，並避免興辦工業人利用國家開發之工業區及給予租稅優惠等獎勵措施，購入土地廠房轉售圖利或作不合目的之使用，乃增進公共利益所必要，符合憲法 §23 之比例原則，與憲法保障財產權之意旨並無牴觸。		
516 (89.10.26)	國家因公用或其他公益目的之必要，雖得依法徵收人民之財產，但應給予合理之補償。此項補償乃因財產之徵收，對被徵收財產之所有人而言，係為公共利益所受之特別犧牲，國家自應予以補償，以填補其財產權被剝奪或其權能受限制之損失。故補償不僅需相當，更應儘速發給，方符憲法第十五條規定，人民財產權應予保障之意旨。	§15 [釋 110] [釋 400] [釋 425] [釋 652]	[徵收_補償_相當&迅速]
564 (92.08.08)	道路交通管理處罰條例第八十二條第一項第十款規定，在公告禁止設攤之處擺設攤位者，主管機關除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主新台幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰，就私有土地言，雖係限制土地所有人財產權之行使，然其目的係為維持人車通行之順暢，且此限制對土地之利用尚屬輕微，未逾越比例原則，與憲法保障財產權之意旨並無牴觸。	§15 [釋 444]	[財產權_保護範圍]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
566 (92.09.26)	中華民國七十二年八月一日修正公布之 <u>農業發展條例</u> §31 前段規定，家庭農場之農業用地，其由能自耕之繼承人繼承或承受，而繼續經營農業生產者，免徵遺產稅或贈與稅。七十三年九月七日修正發布之同條例施行細則 §21 後段關於「家庭農場之農業用地，不包括於繼承或贈與時已依法編定為非農業使用者在內」之規定，以及財政部七十三年十一月八日臺財稅第六二七一七號函關於「被繼承人死亡或贈與事實發生於修正農業發展條例施行細則發布施行之後者，應依該細則 §21 規定，即凡已依法編定為非農業使用者，即不得適用農業發展條例 §21 及遺產及贈與稅法 §17, 20 規定免徵遺產稅及贈與稅」之函釋，使依法編為非農業使用之土地，於其所定之使用期限前，仍繼續為從來之農業使用者，不能適用七十五年一月六日修正公布之農業發展條例第三十一條免徵遺產稅或贈與稅之規定及函釋，均係增加法律所無之限制，違反憲法第十九條租稅法律主義，亦與憲法保障人民財產權之意旨暨法律保留原則有違，應不再適用。	§§19, 23 [釋 210] [釋 313] [釋 367] [釋 413]	[租稅法律主義]
新制（92.10～：釋字 567～）			
570 (92.12.26)	中華民國八十一年十二月十八日經濟部及內政部會銜修正發	§23 [釋 514]	[營業自由] [法律保留原則]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
570 (續)	布之玩具槍管理規則（已廢止），其第八條之一規定：「玩具槍類似真槍而有危害治安之虞者，由內政部公告禁止之」。內政部乃於八十二年一月十五日發布台（八二）內警字第八二七〇〇二〇號公告（已停止適用）：「一、為維護公共秩序，確保社會安寧，保障人民生命財產安全，自公告日起，未經許可不得製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列類似真槍之玩具槍枝，如有違反者，依社會秩序維護法有關條文處罰」，均係主管機關基於職權所發布之命令，固有其實際需要，惟禁止製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列類似真槍之玩具槍枝，並對違反者予以處罰，涉及人民自由權利之限制，應由法律或經法律明確授權之命令規定。上開職權命令未經法律授權，限制人民之自由權利，其影響又非屬輕微，與憲法第二十三條規定之法律保留原則不符，均應不予適用。	[釋 716] [釋 738]	
573 (93.02.27)	監督寺廟條例第八條就同條例第三條各款所列以外之寺廟處分或變更其不動產及法物，規定須經所屬教會之決議，並呈請該管官署許可，未顧及宗教組織之自主性、內部管理機制之差異性，以及為宗教傳布目的所為財產經營之需要，對該等寺廟之宗教組織自主權及財產處分權加以限制，妨礙宗教活動自由已逾越必要之程度；且其規定應呈請	§§7, 13； [釋 490] [釋 573]	[法律明確性原則] Q 系爭規定違憲，係因違反「法律明確性」？或因「逾越必要」程度？ Q 「法律明確性」屬「形式合憲性」審查，「必要」與否屬「實質

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
573 (續)	該管官署許可部分，就申請之程序及許可之要件，均付諸闕如，已違反法律明確性原則，遑論採取官署事前許可之管制手段是否確有其必要性，與上開憲法規定及保障人民自由權利之意旨，均有所抵觸。 ❶ 該條例迄(105/08)未修正。		合憲性」審查，審查順序應先「形式」，而後「實質」？
575 (93.04.02)	憲法第十八條規定人民有服公職之權利，旨在保障人民有依法令從事於公務，暨由此衍生享有之身分保障、俸給與退休金等權利。機關因改組、解散或改隸致對公務人員之憲法所保障服公職之權利產生重大不利影響，應設適度過渡條款或其他緩和措施，以資兼顧。	§§18； [釋 187] [釋 201]	[服公職權_公法上財產請求權]
577 (93.05.07)	於菸品容器上應為上述之一定標示（按：菸害防制法 § 8-I：「菸品所含之尼古丁及焦油含量，應以中文標示於菸品容器上」），縱屬對菸品業者財產權有所限制，但該項標示因攸關國民健康，乃菸品財產權所具有之社會義務，且所受限制尚屬輕微，未逾越社會義務所應忍受之範圍，與憲法保障人民財產權之規定，並無違背。		[財產權_保護範圍] ❷ 何謂「財產權之社會義務」？負擔「社會義務」者，其財產權應忍受之範圍如何（財產權之限制於如何範圍內乃憲法所許）？
652 (97.12.05)	憲法第十五條規定，人民之財產權應予保障，故國家因公用或其他公益目的之必要，雖得依法徵	§15 [釋 110] [釋 400]	[土地徵收_迅速補償]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
652 (續)	收人民之財產，但應給予合理之補償，且應儘速發給。倘原補償處分已因法定救濟期間經過而確定，且補償費業經依法發給完竣，嗣後直轄市或縣（市）政府始發現其據以作成原補償處分之地價標準認定錯誤，原發給之補償費短少，致原補償處分違法者，自應於相當期限內依職權撤銷該已確定之補償處分，另為適法之補償處分，並通知需用土地人繳交補償費差額轉發原土地所有權人。逾期未發給補償費差額者，原徵收土地核准案即應失其效力，本院釋字第五一六號解釋應予補充。	[釋 425] [釋 516]	
674 (99.04.02)	財政部(82/12/16)財稅字第八二〇五七〇九〇一號函明示：「不能單獨申請建築之畸零地，及非經整理不能建築之土地，應無土地稅法第二十二條第一項第四款課徵田賦規定之適用」；內政部(93/04/12)台內地字第〇九三〇〇六九四五〇號令訂定發布之「平均地權條例第二十二條有關依法限制建築、依法不能建築之界定作業原則」第四點規定：「畸零地因尚可協議合併建築，不得視為依法限制建築或依法不能建築之土地」。上開兩項命令，就都市土地依法不能建築，仍作農業用地使用之畸零地適用課徵田賦之規定，均增加法律所無之要件，違反憲法第十九	§19 [釋 620] [釋 622] [釋 622]	[租稅法律主義]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
674 (續)	條租稅法律主義，其與本解釋意旨不符部分，應自本解釋公布之日起不再援用。 〈解釋理由書〉 [1] 憲法第十九條規定，人民有依法律納稅之義務，係指國家課人民以繳納稅捐之義務或給予人民減免稅捐之優惠時，應就租稅主體、租稅客體、租稅客體對租稅主體之歸屬、稅基、稅率、納稅方法及納稅期間等租稅構成要件，以法律明文規定。		
692 (100.11.04)	中華民國九十年一月三日及九十二年六月二十五日先後修正公布之所得稅法第十七條第一項第一款第二目均規定，納稅義務人之子女滿二十歲以上，而因在校就學受納稅義務人扶養者，納稅義務人依該法計算個人綜合所得淨額時，得減除此項扶養親屬免稅額。惟財政部迄今仍繼續沿用之八十四年十一月十五日台財稅第八四一六五七八九六號函釋：「現階段臺灣地區人民年滿二十歲，就讀學歷未經教育部認可之大陸地區學校，納稅義務人於辦理綜合所得稅結算申報時，不得列報扶養親屬免稅額。」限縮上開所得稅法之適用，增加法律所無之租稅義務，違反憲法第十九條租稅法律主義，應自本解釋公布之日起不再援用。 〈解釋理由書〉[1] 憲法 §19 規定，人民有依法律納	§19 [釋 620] [釋 622] [釋 640] [釋 674]	[租稅法律主義] [法律保留_法律優位]
	〈解釋理由書〉[1] 憲法 §19 規定，人民有依法律納		

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
692 (續)	稅之義務，係指國家課人民以繳納稅捐之義務或給予人民減免稅捐之優惠時，應就租稅主體、租稅客體、租稅客體對租稅主體之歸屬、稅基、稅率、納稅方法及納稅期間等租稅構成要件，以法律明文規定。主管機關本於法定職權就相關法律所為之闡釋，自應秉持憲法原則及相關法律之立法意旨，遵守一般法律解釋方法而為之；如逾越法律解釋之範圍，而增加法律所無之租稅義務，則非憲法第十九條規定之租稅法律主義所許。		
	〈湯德宗大法官不同意見書〉所謂「在校就學」，在臺灣地區既可限於「入學資格經學校報主管教育行政機關核備，並領有學生證」之學校，何以在大陸地區不能限於「其學歷經教育部認可」之大陸地區學校？		
	系爭函釋之內容並未逾越法律解釋之範圍。蓋限制須就讀於「學歷經教育部認可」之大陸地區學校，並未超出一般人關於「在校」二字所理解的文義範圍。系爭函釋毋寧係在限縮「在校」二字的文義範圍-- 限制僅「學歷經教育部認可」之大陸地區學校，才能列報免稅額，要難認為違反一般法律解釋方法。		[租稅法律主義] [解釋性行政規則=函釋] 本件實際非關租稅法定，函釋之違憲審查毋寧為關鍵？
	基於「功能最適」考量，司法機關既不似立法機關擁有直接民		[函釋之審查基準]

[illegible]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
707 (續)	以為依據，與憲法上法律保留原則自屬有違。 ④ 104/05/22 立法院三讀通過「教師待遇條例」。	§15	
	〈湯德宗大法官部分不同意見書〉 本號解釋推翻了本院對法律保留原則之一貫理解-- 憲法第 23 條之法律保留僅指「侵害／干預」保留。所謂「侵害（干涉）保留」係指為保障人民之自由權利，免於遭受國家之恣意「侵害或干涉」，而要求至少須有人民之代表，經過審慎（三讀）程序，思辨合議之「法律」作為依據。反之，「侵害或干涉」以外的事項（俗稱「給付或授益」行政），則不以「法律」依據為必要。準此，本件除非能證明系爭規定--高中以下教師在職進修取得較高學歷改按新學歷起敘時，不予採計進修期間內服務成績優良年資--「侵害」了聲請人「憲法上所保障的權利」，否則尚不能認為違反憲法第二十三條規定之「法律保留原則」。 所謂「重要事項應以法律定之」，旨在維護立法之權力，而非課立法以義務。		[侵害保留≠重要保留] [法律保留&權力分立]
709 (102.04.26)	都市更新條例(87/11/11) §10-I 規定：「經劃定應實施更新之地區，其土地及合法建築物所有權人得就主管機關劃定之更新單元，或依所定更新單元劃定基準自行劃定更新單元，舉辦公聽會	§§10, 15 [釋 400] [釋 443] [釋 596] [釋 454] [釋 689]	[都更正當行政程序] [事業概要核准_程序正當]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
709 (續)	，擬具事業概要，連同公聽會紀錄申請當地直轄市、縣（市）主管機關核准，自行組織更新團體實施該地區之都市更新事業或委託都市更新事業機構為實施者實施之。」雖有申請人或實施者應舉辦公聽會之規定，惟尚不足以保障利害關係人適時向主管機關陳述意見，以主張或維護其權利。上開規定及其他相關規定並未要求主管機關應設置適當組織以審議都市更新事業概要，且未確保利害關係人知悉相關資訊可能性，與憲法要求之正當行政程序不符，有違憲法保障人民財產權與居住自由之意旨。		
	§10-II (97/01/16 修正，同意比率部分相同) 規定：「前項之申請應經該更新單元範圍內土地及合法建築物所有權人均超過十分之一，並其所有土地總面積及合法建築物總樓地板面積均超過十分之一之同意。」…其規定之同意比率太低，形成同一更新單元內少數人申請之情形…尙難與尊重多數、擴大參與之民主精神相符，顯未盡國家保護人民財產權與居住自由之憲法上義務，即不符憲法要求之正當行政程序，亦有違於憲法保障人民財產權與居住自由之意旨。		[申請核准事業概要同意比率_實質正當]
	§19-III 前段(92/01/29)規定：「都市更新事業計畫擬定或變更後，送該管直轄市、縣（市）政府都市更新審議委員會審議前，應於各該直轄市、縣（市）		[事業計畫核定_程序正當]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
709 (續)	政府或鄉（鎮、市）公所公開展覽三十日，並應將公開展覽日期及地點登報周知及舉行公聽會；任何人民或團體得於公開展覽期間內，以書面載明姓名或名稱及地址，向該管直轄市、縣（市）政府提出意見，由該管直轄市、縣（市）政府都市更新審議委員會予以參考審議。」…並未要求主管機關應將該計畫相關資訊，對更新單元內申請人以外之其他土地及合法建築物所有權人分別為送達，且未規定由主管機關以公開方式舉辦聽證，使利害關係人得到場以言詞為意見之陳述及論辯後，斟酌全部聽證紀錄，說明採納及不採納之理由作成核定，連同已核定之都市更新事業計畫，分別送達更新單元內各土地及合法建築物所有權人、他項權利人、囑託限制登記機關及預告登記請求權人，亦不符憲法要求之正當行政程序。上開規定均有違憲法保障人民財產權與居住自由之意旨。相關機關應依本解釋意旨就上開違憲部分，於本解釋公布之日起一年內檢討修正，逾期未完成者，該部分規定失其效力。 〈解釋理由書〉 [2] 憲法 §15 規定人民財產權應予保障，旨在確保個人依財產之存續狀態行使其自由使用、收益及處分之權能，並免於遭受公權力或第三人之侵害，俾能實現個人自由、發展人格及維護尊嚴。		
			[財產權 v. 居住自由]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
709 (續)	又憲法 §10 規定人民有居住之自由，旨在保障人民有選擇其居住處所，營私人生活不受干預之自由。然國家為增進公共利益之必要，於不違反憲法 §23 比例原則之範圍內，非不得以法律對於人民之財產權或居住自由予以限制。		
	〈解釋理由書〉 [4] 憲法上正當法律程序原則之內涵，應視所涉基本權之種類、限制之強度及範圍、所欲追求之公共利益、決定機關之功能合適性、有無替代程序或各項可能程序之成本等因素綜合考量，由立法者制定相應之法定程序。		[正當程序考慮因素]
	[6] 人民依法申請行政機關為特定行政行為時，行政機關須就其申請是否符合法定程序要件予以審查，於認為符合法定程序要件後，始據以作成行政處分，故人民申請之要件亦屬整體行政程序之一環，法律有關人民申請要件之規定，自亦應符合正當行政程序之要求。		[申請要件亦行政程序之一環] Q 申請「要件」為「實體規定」（實質正當問題）？抑「程序規定」（程序正當問題）？
	〈湯德宗大法官協同暨部分不同意見書〉 我國憲法上「正當程序保障」之內涵兼指「程序上正當程序」與「實質上正當程序」。 程序上正當程序 （下稱「 程序正當 」）要求凡剝奪人民生命、自由或財產之公權力（含立法、行政及司法）行為，皆須踐行相應之公正、公平程序；是「 程序正當 」所審究	[釋 384] [釋 488] [釋 739]	[正當程序＝程序正當＋實質正當]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
709 (續)	者，乃系爭公權力之行使應經如何程序方為正當的問題。至於 實質上正當程序 （下稱「 實質正當 」）則在要求法律之內容須合乎「基本的公平正義」；是「 實質正當 」所關切者，乃系爭法律之內容是否「合理」，從而能否發生法之拘束力的問題。		
	本號解釋審查的五個條文，依其內容可分為兩類： （一）第十條第一項與第十九條第三項等兩條文皆涉及主管機關作成行政處分（核准事業概要或核定實施事業計畫）之程序； （二）第十條第二項、第二十二條第一項與第二十二條之一等三條文則皆涉及人民申請（主管機關核准事業概要或核定公告實施事業計畫）時應具備（徵得）所有權人並其所有總面積之同意比率。第（一）類兩條文屬於「 程序正當 」範疇，為憲法要求行政機關作成行政處分（核准或核定）前，應踐行如何程序方為正當的問題；第（二）類三條文屬於「 實質正當 」範疇，乃系爭規定之內容（同意比率）是否合理（過低或過高）的問題。第（一）類兩條文既屬行政機關作成決策所應踐行之程序，本號解釋以「 憲法要求之正當行政程序 」概括，大體應值贊同；然，第（二）類三條文乃「 人民 」申請主管機		

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
709 (續)	關核准或核定時應具備之「要件」(同意比率)規定，無關「行政機關」作成決策所應踐行之「程序」，何能同以違反「憲法要求之正當行政程序」為由，宣告第十條第二項(申請核准「計畫概要」之同意比率)違憲？！		
	「程序正當」與「實質正當」雖同屬「正當法律程序」，然兩者意涵不同，違憲審查之基準亦異。質言之，「程序正當」與否--系爭公權力之行使應經如何程序方為正當，乃一相對性問題，應權衡個案相關因素認定之，亦即採「利益衡量標準」；至於「實質正當」與否--系爭法律之內容是否「合理」，涉及敏感的立法與司法(違憲審查)兩權之權限劃分，鑑於美國憲政經驗，毋寧應以寬鬆之「合理審查基準」為原則，俾適度尊重立法裁量，避免引起「法官治國」之疑慮。		[審查基準不同]
	第十條第二項(申請核准「計畫概要」之同意比率)是否「合理」，乃屬「實質正當」或「比例原則」的問題，非「程序正當」問題。因本案並未涉及「根本的基本權」，為尊重立法裁量，故應以寬鬆之「合理審查基準」進行審查。系爭「同意比率」(十分之一)之規定既非恣意應屬「合憲」。		[權利變換計畫之程序]
	另，都更條例第二十九條第一項規定：「以權利變換方式實施都市更新時，實施者應於都市更新		

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
709 (續)	事業計畫核定發布實施後擬具權利變換計畫，依第十九條規定程序辦理審議、公開展覽、核定及發布實施等事項；變更時，亦同。但必要時，權利變換計畫之擬訂報核，得與都市更新事業計畫一併辦理。」惟遍查都更條例，未有「權利變換計畫」須經權利人「同意」始得報核之規定，遑論得「撤回（權利變換計畫）同意」之規定。因此，除「事業計畫」與「權利變換計畫」一併辦理之例外情形外，實務上係以第二十二條第一項（申請核定公告實施「事業計畫」）之「同意」，擬制其時通常尚不存在之「權利變換計畫」之「同意」。...此一擬制無異創造了一頭都更怪獸--「全然不知情」之「同意」，應屬違憲。		
716 (102.12.27)	公職人員利益衝突迴避法 §9 規定：「公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為」。同法 §15 規定：「違反第九條規定者，處該交易行為金額一倍至三倍之罰鍰。」於可能造成顯然過苛處罰之情形，未設適當之調整機制，其處罰已逾越必要之程度，不符憲法§23 之比例原則，與憲法§15 保障人民財產權之意旨有違，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿一年時失其效力。	§§15, 22, 23 [釋 514] [釋 606] [釋 576] [釋 580] [釋 641]	[罰鍰額度_顯然過苛]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
716 (續)	〈解釋理由書〉 憲法 §15 保障人民之工作權及財產權，人民營業之自由亦為其所保障之內涵。基於憲法上工作權之保障，人民得自由選擇從事一定之營業為其職業，而有開業、停業與否及從事營業之時間、地點、對象及方式之自由；基於憲法上財產權之保障，人民並有營業活動之自由，例如對其商品之生產、交易或處分均得自由為之。又契約自由為個人自主發展與實現自我之重要機制，為憲法 §15 財產權及 §22 所保障之權利，使契約當事人得自由決定其締約方式、內容及對象，以確保與他人交易商品或交換其他生活資源之自由。國家對人民上開自由權利之限制，均應符合憲法 §23 之比例原則。另對人民違反行政法上義務之行為處以罰鍰，其違規情節有區分輕重程度之可能與必要者，應根據違反義務情節之輕重程度為之，使責罰相當。立法者針對特別應予非難之違反行政法上義務行為，視違規情節之輕重處以罰鍰，固非憲法所不許，惟為避免個案顯然過苛之處罰，應設適當之調整機制。		[營業自由] [契約自由] [個案顯然過苛之禁止]
	〈湯德宗大法官部分不同意見書〉 行政罰鍰之裁處原寓有多重考慮，不僅是為「應報或懲罰」之目的(retributivism)-- 對違反行政法上義務之人，施予處罰，還		[法律的經濟分析]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
716 (續)	兼為「嚇阻」(deterrence)之目的，包括如何促使違規者避免再次違反行政法上義務（所謂「特別嚇阻」）及促使他人（社會大眾）避免違反行政法上義務（所謂「一般嚇阻」）。故罰鍰之妥適性不能單就「金額與（違規所造成之）損害是否合乎比例」（即多數意見所謂「責罰相當」）來進行論斷，並需考量「違規行為被查獲（如監測得知）的機率」(the probability of the detection of the offense)、（因違規而獲取的）「不法利得」(the gain from the violation)及「所欲達成之嚇阻目標」(the desired level of deterrence)（可為「最適嚇阻」或「完全嚇阻」）等因素來論斷。在理論研究迄無定論、本土實證研究幾付闕如、且欠缺強有力之外國實務可資參考的情形下，本件解釋率爾宣告系爭規定二之處罰逾越必要程度，勢將對現行行政罰鍰制度產生重大衝擊，徒增立法機關與行政機關之困擾。		
738 (105/06/04)	電子遊戲場業申請核發電子遊戲場業營業級別證作業要點第二點第一款第一目規定電子遊戲場業之營業場所應符合自治條例之規定，尚無牴觸法律保留原則。臺北市電子遊戲場業設置管理自治條例第五條第一項第二款規定：「電子遊戲場業之營業場所應符合下列規定：……二	§§15, 23, 108, 110, 111, 118 [釋 514] [釋 570] [釋 716]	[法律保留]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
738 (續)	限制級：……應距離幼稚園、國民中、小學、高中、職校、醫院、圖書館一千公尺以上。」臺北縣電子遊戲場業設置自治條例第四條第一項規定：「前條營業場所（按指電子遊戲場業營業場所，包括普通級與限制級），應距離國民中、小學、高中、職校、醫院九百九十公尺以上。」（已失效）及桃園縣電子遊戲場業設置自治條例（於中華民國一〇三年十二月二十五日公告自同日起繼續適用）第四條第一項規定：「電子遊戲場業之營業場所，應距離國民中、小學、高中、職校、醫院八百公尺以上。」皆未違反憲法中央與地方權限劃分原則、法律保留原則及比例原則。		
	限制級：……應距離幼稚園、國民中、小學、高中、職校、醫院、圖書館一千公尺以上。」臺北縣電子遊戲場業設置自治條例第四條第一項規定：「前條營業場所（按指電子遊戲場業營業場所，包括普通級與限制級），應距離國民中、小學、高中、職校、醫院九百九十公尺以上。」（已失效）及桃園縣電子遊戲場業設置自治條例（於中華民國一〇三年十二月二十五日公告自同日起繼續適用）第四條第一項規		

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
738 (續)	定：「電子遊戲場業之營業場所，應距離國民中、小學、高中、職校、醫院八百公尺以上。」皆未違反憲法中央與地方權限劃分原則、法律保留原則及比例原則。		
	〈解釋理由書〉 [1] 人民營業之自由為憲法第十五條工作權及財產權所保障之內涵。人民如以從事一定之營業為其職業，關於營業場所之選定亦受營業自由保障，僅得以法律或法律明確授權之命令，為必要之限制，惟若僅屬執行法律之細節性、技術性次要事項，得由主管機關發布命令為必要之規範，而無違於憲法第二十三條法律保留原則之要求，迭經本院解釋在案。		
	〈湯德宗大法官不同意見書〉 中央為管理電子遊戲場業，並維護社會安寧、善良風俗、公共安全及國民身心健康，於民國八十九年制定公布電子遊戲場業管理條例（參見該條例第一條）。第九條第一項規定：「電子遊戲場業之營業場所，應距離國民中、小學、高中、職校、醫院五十公尺以上」（下稱「法定距離」）。第十一條第一項規定：「電子遊戲場業經依法辦妥公司或商業登記後，應……向直轄市、縣（市）主管機關申請核發		

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
738 (續)	電子遊戲場業營業級別證及辦理下列事項之登記，始得營業……」。嗣經濟部電子遊戲場業申請核發電子遊戲場業營業級別證作業要點（八十九年三月二十九日訂定發布，九十八年四月八日、九十八年四月二十九日修正發布，下稱作業要點）第二點第一款第一目規定：「申請作業程序：電子遊戲場業…，申請電子遊戲場業營業級別證或變更登記，應符合下列規定：（一）營業場所 1. 符合……自治條例……規定」（下稱系爭規定一）。詎臺北市電子遊戲場業設置管理自治條例（一〇〇年十一月十日制定公布）第五條第一項第二款規定：「電子遊戲場業之營業場所應符合下列規定：……二、限制級：……應距離幼稚園、國民中、小學、高中、職校、醫院、圖書館一千公尺以上」（下稱系爭規定二）；臺北縣電子遊戲場業設置自治條例（九十五年六月二十八日制定公布，九十九年十二月二十五日臺北縣改制為新北市繼續適用，一〇一年十二月二十五日期限屆滿而失效）第四條第一項規定：「前條營業場所（按指電子遊戲場業營業場所，包括普通級與限制級），應距離國民中、小學、高中、職校、醫院九百九十公尺以上」（下稱系爭規定三）；桃園縣電子遊戲場業設置自治		

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
738 (續)	例（九十六年一月四日制定公布，一〇三年十二月二十五日公告，自同日起繼續適用）第四條第一項規定：「電子遊戲場業之營業場所，應距離國民中、小學、高中、職校、醫院八百公尺以上」（下稱系爭規定四），均較前揭「法定距離」（五十公尺以上）更長。系爭規定二並增加前揭電子遊戲場業管理條例第九條第一項所無之「保護場所」（幼稚園及圖書館）。		
	本件為本院首次就「地方得否自定較中央更嚴格之規範」所表示之憲法見解，影響至深且鉅。本席不贊同多數意見之審查結論（系爭規定一、二、三及四皆未違反憲法中央與地方權限劃分原則、法律保留原則及比例原則），尤難贊同多數意見之論理，爰提出不同意見書如后。		
	按本院自釋字第四四三號解釋以來所確立之「層級化法律保留原則」，行政規則僅能規範「執行法律之細節性、技術性次要事項」。為符合憲法第一百七十二條所定之「法律優位原則」，行政規則所規範之「細節性、技術性事項」，自不得「增加法律所無之限制」。是故本院解釋先例每以「行政命令之內容並未增加法律所無之限制」為佐證，闡釋各該案中之系爭命令屬於「細		

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
738 (續)	節性、技術性之規定」…反之，如命令之內容「增加法律所無之限制」，則不能定性為「行政規則」，以免行政機關規避應有之法律授權，而違反法律保留原則。茲系爭規定一要求電玩業者向地方政府申請電子遊戲場業「營業級別證」時，應(並)「符合……自治條例……規定」，顯然增加了法律(前揭電子遊戲場業管理條例)所無之「申請(實體)條件」，如何能說是「細節性、技術性之規定」？		
739 (105.07.29)	〈湯德宗大法官協同意見書〉 民國九十五年六月二十二日修正公布之獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法(下稱獎勵重劃辦法)第八條第一項之規定(自辦市地重劃應由土地所有權人過半數或七人以上發起成立籌備會，並由發起人檢附範圍圖及發起人所有區內土地所有權狀影本，向直轄市或縣(市)主管機關申請核定…)，於擬辦重劃範圍內土地所有權人未達十二人時，僅要求須有所有權人過半數之發起，即可成立籌備會，漏未規定發起人於擬辦重劃範圍內所有土地面積之總和占擬辦重劃範圍內土地總面積之比率；於土地所有權人為十二人以上時，僅要求須有七人之發起，即可成立籌備會，漏未規定發起人人數占擬辦重劃範圍內土地	§§10, 15 [釋 709]	[市地重劃正當行政程序_實質正當_申請成立籌備會之同意比率]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
739 (續)	所有權人總數之比率，亦未規定發起人於擬辦重劃範圍內所有土地面積之總和占擬辦重劃範圍內土地總面積之比率，難謂實質正當，不符憲法要求之正當行政程序（解釋理由書第四段參見，釋字第七〇九號解釋解釋理由書第六段對照）。		
	獎勵重劃辦法第九條第三款（籌備會申請主管機關核定擬辦重劃範圍）、第六款（籌備會申請主管機關核定及公告重劃計畫書，並通知土地所有權人）、第二十條第一項（籌備會申請主管機關核定擬辦重劃範圍）及第二十六條第一項（申請主管機關核准實施市地重劃）等規定，依法均屬重劃會之職權（平均地權條例第五十八條第一項參見），卻交由籌備會行使，已逾越平均地權條例第五十八條第二項之授權，有違法律保留原則（解釋理由書第五段參見）		[法律保留_籌備會職權]
	獎勵重劃辦法關於主管機關核定擬辦「重劃範圍」之程序，既未要求主管機關設置適當審議組織，亦未要求主管機關於核定前應給予利害關係人陳述意見之機會，又未將核定處分分別送達於重劃範圍內申請人以外之其他土地所有權人；同辦法關於主管機關核准「實施重劃計畫」之程序，既未要求主管機關設置		[正當行政程序_程序正當_核定重劃範圍之正當程序]

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
739 (續)	適當審議組織，又未要求主管機關應將該計畫相關資訊分別送達重劃範圍內申請人以外之其他土地所有權人，且未規定主管機關應以公開方式舉辦聽證，使利害關係人得到場以言詞為意見之陳述及論辯後，斟酌全部聽證紀錄，說明採納及不採納之理由作成核定，連同已核准之市地重劃計畫，分別送達重劃範圍內各土地所有權人及他項權利人等，均不符憲法要求之正當行政程序（解釋理由書第六段參見，釋字第七〇九號解釋解釋理由書第五段及第七段對照）。		
	平均地權條例第五十八條第三項關於申請核准實施市地重劃之「同意比率」規定，如非太低而違反憲法要求之正當行政程序，當屬立法形成之自由（本院釋字第七〇九號解釋參見）。其縱未如都市更新條例第二十二條第一項區分不同類型，採取不同之同意比率，尚難遽謂違反比例原則與平等原則（解釋理由書第八段參見）。		[正當行政程序_實質正當_申請核准重劃之同意比率]
	表面上看，本號解釋似以釋字第七〇九號解釋為藍本，蕭規曹隨般地套用於自辦市地重劃相關規定。然，細繹本解釋理由書第四段（關於申請主管機關核定成立自辦市地重劃籌備會之同意比例規定）與第六段（關於主管機關核定擬辦重劃範圍之程序		[憲法要求之正當行政程序=「程序正當」+「實質正當」]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
739 (續)	及核准實施重劃計畫之程序)之論理，不難窺知其間之重大差異： 解釋理由書第四段指摘獎勵重劃辦法第八條第一項漏未規定（擬辦重劃範圍內土地所有權人未達十二人者）「發起人所有於擬辦重劃範圍內所有土地面積之總和占擬辦重劃範圍內土地總面積之比率」或（擬辦重劃範圍內土地所有權人總數在十二人以上者）「發起人人數占擬辦重劃範圍內土地所有權人總數之比率及發起人於擬辦重劃範圍內所有土地面積之總和占擬辦重劃範圍內土地總面積之比率」時，特別指明其乃「有違實質正當」，而「不符憲法要求之正當行政程序」；又，其指摘之重點在於該項規定「顯然漏未規定」同意比例，而非所定同意比例「過低」。釋字第七〇九號解釋理由書第六段之論理缺失爰於斯改正。 解釋理由書第六段則通觀獎勵重劃辦法全文後，具體指摘主管機關於核定擬辦「重劃範圍」之程序及核准「實施重劃計畫」之程序如何欠缺，故「均不符憲法要求之正當行政程序」，其意指有違「程序正當」，甚明。 又，無論有違「實質正當」（解釋理由書第四段）或有違「程序		

27 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
739 (續)	正當」(解釋理由書第六段),皆屬「不符憲法要求之正當行政程序」。 如上巧妙之修正,使本院解釋先例之見解—「正當(法律)程序」兼指「實質正當」與「程序正當」—得以復歸一致,我國憲法上「正當程序」之保障於焉完備。此堪稱本解釋之精義所在!		

《對話憲法・憲法對話》2016